CORPORATE LEGAL BOOTCAMP

Perjanjian Layanan Data Center

Draft Kontrak Vendor dengan Service Level Agreement (SLA)

BAGIAN I — BRIEF KASUS DAN INSTRUKSI TUGAS

Sumber brief: Ioda Academy, "Menyusun Kontrak Vendor untuk Layanan Teknis Berbasis SLA"

1. Konteks kasus

Berperan sebagai Legal Officer yang diminta manajemen PT Digital Infrastruktur Nusantara untuk menyusun draft kontrak dengan vendor penyedia layanan data center.

Draft awal vendor hanya memuat klausul umum tanpa detail SLA. Isu yang disebutkan ialah ketiadaan response time, recovery time, angka penalti yang pasti, hak audit/pelaporan berkala, dan forum penyelesaian sengketa yang jelas.

Tujuan tugas adalah menyusun kontrak vendor dengan klausul SLA yang terukur dan mengikat agar kepentingan perusahaan terlindungi, sesuai prinsip dasar hukum perjanjian Indonesia.

2. Pertanyaan / soal

1. Bagaimana kontrak vendor layanan data center dapat dirancang untuk menutup kekosongan SLA dan melindungi kepentingan PT Digital Infrastruktur Nusantara?

3. Instruksi pengerjaan dan keluaran yang diminta

- Susun draft kontrak vendor berbasis SLA dengan identitas para pihak.
- Atur ruang lingkup layanan teknis dan SLA yang mencakup response time, recovery time, uptime, dan pelaporan.
- Atur hak dan kewajiban para pihak, penalti atau ganti rugi atas kegagalan SLA, mekanisme audit dan evaluasi layanan, dan penyelesaian sengketa sesuai hukum Indonesia.

4. Sumber, asumsi, dan batasan

- Tahapan brief: pahami kebutuhan SLA, telaah prinsip hukum kontrak/KUHPerdata, susun klausul respons, pemulihan, uptime, dan laporan, tambahkan klausul risiko, penalti/ganti rugi, dan sengketa, finalisasi sebagai kontrak profesional.
- Sumber tugas menyediakan template SLA dan contoh kontrak, tetapi tidak menetapkan seluruh parameter teknis dan komersial untuk kasus ini.
- Angka response/recovery time, uptime, service credit, batas tanggung jawab, dan target layanan yang muncul dalam hasil adalah parameter simulasi/usulan yang memerlukan validasi bisnis dan teknis, bukan kesepakatan vendor nyata.

BAGIAN II — HASIL PENGERJAAN

Brief Project meminta draft kontrak vendor untuk PT Digital Infrastruktur Nusantara dengan penyedia layanan data center, terutama untuk mengisi kekosongan response time, recovery time, uptime, kredit/kompensasi, audit, pelaporan, dan forum sengketa.

Area	Asumsi / hal yang wajib dikonfirmasi sebelum tanda tangan
Para pihak	Nama badan hukum, alamat, kewenangan penandatangan, dan tanggal efektif belum disediakan dalam brief.
Lingkup teknis	Jenis layanan data center, lokasi, kapasitas, redundansi, konektivitas, backup, dan disaster recovery harus ditetapkan dalam Lampiran A.
Angka SLA	Uptime 99,95% dan target waktu insiden di bawah adalah posisi awal simulasi, bukan standar hukum atau fakta vendor.
Komersial	Biaya bulanan layanan terdampak, pajak, termin, metode invoice, batas total kredit, dan batas tanggung jawab perlu dinegosiasikan.
Validasi lintas fungsi	Target teknis diperiksa oleh IT/Information Security, nilai komersial oleh procurement/finance, final legal oleh pihak berwenang.

DRAFT PERJANJIAN

Perjanjian Layanan Data Center ini ("Perjanjian") dibuat pada [tanggal] oleh dan antara:

2. PT Digital Infrastruktur Nusantara, berkedudukan di [alamat], dalam hal ini diwakili oleh [nama dan jabatan] berdasarkan kewenangan yang sah ("Pelanggan"), dan
3. PT [Nama Vendor Data Center], berkedudukan di [alamat], dalam hal ini diwakili oleh [nama dan jabatan] berdasarkan kewenangan yang sah ("Penyedia").

Pelanggan dan Penyedia secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak". Para Pihak sepakat untuk terikat pada ketentuan berikut.

Pasal 1 - Definisi dan penafsiran

1. "Layanan" berarti layanan data center dan komponen pendukung yang dirinci dalam Lampiran A.
2. "Waktu Respons" adalah waktu sejak tiket insiden dicatat pada kanal resmi sampai Penyedia mengakui tiket, menetapkan tingkat keparahan, dan memulai penanganan.
3. "Waktu Pemulihan" adalah waktu sejak tiket insiden dicatat sampai fungsi Layanan kembali ke tingkat operasional yang disepakati. Pemulihan sementara dan penyelesaian permanen akar masalah dicatat terpisah.
4. "Waktu Henti" (downtime) adalah menit ketika Layanan inti tidak tersedia atau tidak memenuhi fungsi minimum yang ditetapkan dalam Lampiran A, berdasarkan bukti monitoring dan log insiden.
5. "Biaya Layanan Bulanan Terdampak" adalah biaya bulanan untuk komponen Layanan yang secara langsung mengalami kegagalan, sebagaimana dirinci dalam Lampiran B.
6. "Hari Kerja" berarti hari kerja di Indonesia, tidak termasuk hari libur resmi, kecuali target untuk insiden yang dinyatakan berlaku 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

7. "SLA" (Service Level Agreement atau perjanjian tingkat layanan) adalah standar terukur atas ketersediaan, respons, pemulihan, pelaporan, dan konsekuensi kegagalan Layanan yang disepakati Para Pihak.
8. "Severity" atau tingkat keparahan adalah klasifikasi insiden berdasarkan dampaknya terhadap ketersediaan Layanan dan operasi Pelanggan, kriteria tiap tingkat dijelaskan dalam Pasal 3 dan Lampiran A.
9. "RCA" (Root Cause Analysis atau analisis akar masalah) adalah analisis terdokumentasi mengenai penyebab insiden, faktor pendukung, dampak, dan tindakan korektif dan pencegahan.
10. "RPO" (Recovery Point Objective atau sasaran titik pemulihan) adalah batas kehilangan data yang dapat ditoleransi berdasarkan waktu terakhir data dipulihkan, nilainya wajib ditetapkan sesuai kebutuhan bisnis.
11. "RTO" (Recovery Time Objective atau sasaran waktu pemulihan) adalah target waktu untuk memulihkan sistem atau layanan ke tingkat operasi yang disepakati setelah gangguan.
12. "Backup" atau salinan cadangan adalah salinan data/sistem untuk membantu pemulihan, frekuensi, retensi, lokasi, dan pengujian harus ditentukan dalam Lampiran A.
13. "Disaster Recovery" (DR) atau pemulihan bencana adalah proses dan sumber daya untuk memulihkan layanan ketika terjadi gangguan besar, rancangan dan pengujiannya harus dinyatakan dalam Lampiran A.
14. "PIC" (person in charge atau penanggung jawab) adalah kontak operasional atau manajerial yang diberi kewenangan menangani laporan, keputusan, atau eskalasi sesuai perannya.
15. "Kredit Layanan" adalah pengurangan nilai tagihan layanan sebagai konsekuensi komersial atas metrik SLA yang tidak tercapai, sesuai batas dan prosedur Pasal 8, istilah ini tidak otomatis menentukan bahwa seluruh ganti rugi hukum dibatasi pada kredit tersebut.

Pasal 2 - Ruang lingkup dan standar layanan

1. Penyedia menyediakan Layanan sebagaimana rincian, kapasitas, lokasi, konfigurasi, redundansi, konektivitas, dukungan, backup, dan pemulihan dalam Lampiran A.
2. Penyedia tidak boleh mengurangi fungsi, kapasitas, keamanan, atau tingkat Layanan secara material tanpa persetujuan tertulis Pelanggan.
3. Perubahan ruang lingkup, jadwal, biaya, konfigurasi, atau dampak terhadap SLA wajib dituangkan dalam perubahan tertulis yang disetujui wakil berwenang Para Pihak.
4. Penyedia tetap bertanggung jawab atas kinerja subkontraktor yang digunakannya. Penggunaan subkontraktor material wajib diberitahukan sebelumnya dan tunduk pada kewajiban kerahasiaan dan keamanan yang setara.

Pasal 3 - Target SLA dan metode pengukuran

1. Penyedia wajib memenuhi target awal pada tabel target SLA dalam Pasal ini. Target merupakan asumsi negosiasi simulasi dan baru berlaku setelah disetujui dan divalidasi dalam Lampiran A.
2. Tingkat keparahan insiden ditentukan berdasarkan dampak aktual pada layanan dan operasi Pelanggan. Pelanggan dapat meminta peningkatan severity dengan alasan yang wajar, Penyedia tidak boleh menurunkan severity tanpa alasan, bukti, dan pemberitahuan tertulis.
3. Waktu Respons untuk Severity 1 dan 2 dihitung 24x7. Severity 3 dan 4 dihitung berdasarkan jam layanan yang disepakati. Jam berhenti hanya pada kondisi yang secara tegas disepakati dan dapat dibuktikan, bukan semata-mata karena tiket dialihkan internal oleh Penyedia.
4. Ketersediaan bulanan dihitung dengan rumus: (Total Menit Layanan Bulanan - Menit Downtime yang Diperhitungkan) / Total Menit Layanan Bulanan x 100%. Sumber data utama adalah monitoring yang dapat diaudit dan log insiden.
5. Jika sistem monitoring Para Pihak berbeda, Para Pihak membandingkan log, tiket, dan bukti teknis. Penyedia wajib menyampaikan data pendukung dan tidak dapat menolak klaim hanya karena sistemnya sendiri tidak merekam insiden.

Indikator	Target awal simulasi	Definisi / bukti minimum
Ketersediaan Layanan inti	99,95% per bulan kalender	Log monitoring, periode gangguan, komponen terdampak, dan metode penghitungan Downtime.
Severity 1 - Kritis	Respons <= 15 menit, pemulihan <= 4 jam	Gangguan total/nyaris total pada layanan kritis atau dampak bisnis kritis, tiket dan pembaruan insiden.
Severity 2 - Tinggi	Respons <= 30 menit, pemulihan <= 8 jam	Degradasi signifikan atau sebagian besar fungsi penting terganggu, tiket dan pembaruan berkala.
Severity 3 - Sedang	Respons <= 4 jam kerja, pemulihan <= 2 Hari Kerja	Gangguan terbatas dengan solusi sementara (workaround) yang layak, tiket dan tindakan korektif.
Severity 4 - Rendah	Respons <= 1 Hari Kerja, rencana penyelesaian <= 3 Hari Kerja	Permintaan/masalah minor, jadwal penyelesaian disetujui jika solusi final memerlukan perubahan.
Laporan SLA bulanan	Paling lambat Hari Kerja ke-5 bulan berikutnya	Uptime, downtime, insiden, pelanggaran SLA (breach SLA), pemeliharaan, kredit layanan, dan rencana perbaikan.
RCA Severity 1	Paling lambat 5 Hari Kerja setelah pemulihan	Penyebab utama (root cause), garis waktu, dampak, faktor penyebab, tindakan korektif dan pencegahan, dan penanggung jawab (PIC).
RCA Severity 2	Paling lambat 10 Hari Kerja setelah pemulihan	Analisis penyebab dan tindakan pencegahan dengan penanggung jawab dan tenggat.

Pasal 4 - Penanganan insiden dan eskalasi

1. Penyedia wajib menyediakan kanal penerimaan insiden 24x7 untuk Severity 1 dan 2, dan kanal yang disepakati untuk Severity 3 dan 4. Setiap tiket memuat waktu pelaporan, severity, dampak, PIC, tindakan yang diambil, dan status.
2. Penyedia memperbarui status sekurang-kurangnya setiap 30 menit untuk Severity 1 dan setiap 60 menit untuk Severity 2 sampai Layanan pulih, kecuali Para Pihak menyepakati interval lain berdasarkan kebutuhan teknis.
3. Jika target respons/pemulihan berisiko terlampaui, Penyedia segera menyampaikan rencana mitigasi dan jalur eskalasi. Kontak dan urutan eskalasi dicantumkan dalam Lampiran C.
4. Pemulihan sementara tidak menghapus kewajiban Penyedia memperbaiki akar masalah dan menyerahkan laporan pascainsiden sesuai Pasal 3.

Pasal 5 - Pemeliharaan, pengecualian, dan keberlangsungan layanan

1. Pemeliharaan terjadwal harus disampaikan paling lambat 5 Hari Kerja sebelumnya, termasuk ruang lingkup, perkiraan dampak, durasi, dan rencana pengembalian ke konfigurasi sebelumnya (rollback). Pemeliharaan baru dikecualikan dari perhitungan SLA apabila disetujui tertulis Pelanggan.
2. Downtime yang disebabkan oleh tindakan/kelalaian Pelanggan dapat dikecualikan hanya sepanjang Penyedia membuktikan hubungan sebab-akibat dan besaran dampaknya.
3. Downtime karena kegagalan fasilitas, staf, proses, kapasitas, keamanan, atau subkontraktor yang berada dalam kendali wajar Penyedia tetap dihitung sebagai Downtime.
4. Keadaan kahar hanya dapat dikecualikan sesuai Pasal 12 apabila memenuhi definisi, kewajiban notifikasi, pembuktian, dan mitigasi. Label umum "force majeure" tanpa bukti tidak otomatis mengecualikan kegagalan SLA.
5. Penyedia menjaga rencana keberlangsungan layanan dan pemulihan bencana yang relevan. RPO, RTO, lokasi cadangan, frekuensi backup, retensi, dan jadwal uji pemulihan harus ditetapkan dalam Lampiran A.

Pasal 6 - Hak dan kewajiban Pelanggan

1. Membayar tagihan yang benar dan tidak disengketakan sesuai termin yang disepakati.
2. Menunjuk kontak teknis, memberi informasi yang secara wajar diperlukan, dan menjaga keamanan kredensial yang berada dalam kendalinya.
3. Memperoleh laporan SLA, mengeskalasi insiden, meminta rencana perbaikan, dan melakukan audit sebagaimana diatur Perjanjian.
4. Memberitahukan perubahan lingkungan Pelanggan yang secara material dapat memengaruhi Layanan dan berkoordinasi untuk pemeliharaan.

Pasal 7 - Hak dan kewajiban Penyedia

1. Menyediakan Layanan dengan kehati-hatian profesional, personel kompeten, dan sesuai spesifikasi dan target SLA yang disepakati.
2. Memelihara monitoring, tiket, catatan perubahan konfigurasi, catatan pemeliharaan, akses, insiden, dan laporan SLA secara akurat.
3. Memberikan akses informasi yang relevan untuk verifikasi kinerja, audit, dan investigasi insiden, dengan tetap melindungi informasi rahasia pihak lain.
4. Menginformasikan perubahan material, risiko kapasitas, gangguan, atau kejadian keamanan yang dapat memengaruhi Layanan tanpa penundaan yang tidak semestinya.
5. Tidak mengubah atau menghentikan komponen utama secara sepihak kecuali tindakan darurat diperlukan untuk melindungi keamanan/keberlangsungan, tindakan tersebut harus segera didokumentasikan dan diberitahukan.

Pasal 8 - Biaya, kredit layanan, dan kegagalan SLA

1. **Biaya, pajak, mata uang, periode invoice, termin, dan biaya tambahan yang disetujui ditetapkan dalam Lampiran B. Tidak ada biaya tambahan yang dapat ditagihkan tanpa dasar kontrak atau persetujuan tertulis.**
2. **Apabila ketersediaan bulanan di bawah target, Pelanggan berhak atas kredit layanan sebagaimana tabel kredit uptime dalam Pasal ini, dihitung dari Biaya Layanan Bulanan Terdampak.**
3. **Untuk target waktu respons/pemulihan yang dilanggar, posisi awal negosiasi adalah kredit layanan 3% dari Biaya Layanan Bulanan Terdampak untuk tiap insiden Severity 1, 2% untuk Severity 2, dan 1% untuk Severity 3. Kredit terkait insiden dan ketersediaan dapat dihitung sebagai metrik berbeda, dengan batas agregat bulanan sesuai ayat 5.**
4. **Pelanggan mengajukan perhitungan kredit dalam 30 hari kalender sejak menerima laporan SLA. Penyedia wajib memberikan data pendukung. Jika laporan tidak diserahkan tepat waktu, Pelanggan tetap dapat mendasarkan pengajuan pada log yang tersedia dan meminta rekonsiliasi.**
5. **Total kredit layanan per bulan dibatasi pada 30% Biaya Layanan Bulanan Terdampak sebagai posisi awal negosiasi. Batas tersebut tidak membebaskan Penyedia dari kewajiban memperbaiki Layanan, menindaklanjuti insiden, atau tanggung jawab lain yang secara tegas disepakati. Angka dan hubungan kredit dengan ganti rugi harus ditinjau dan disepakati komersial.**
6. **Para Pihak wajib menyatakan secara eksplisit apakah kredit layanan merupakan pemulihan eksklusif untuk metrik tertentu. Posisi awal simulasi: kredit tidak menjadi satu-satunya pemulihan untuk pelanggaran material, kesengajaan, kelalaian berat, pelanggaran kerahasiaan/keamanan, atau kerugian lain yang dapat dituntut berdasarkan Perjanjian dan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pemulihan ganda untuk kerugian yang sama.**

7. **Tiga insiden Severity 1 dalam satu kuartal atau kegagalan uptime di bawah 99,50% selama dua bulan berturut-turut menjadi pemicu rencana perbaikan formal dan evaluasi pengakhiran. Ambang ini merupakan usulan komersial yang harus disepakati.**

Uptime Bulanan	Kredit layanan awal	Basis perhitungan
99,90% sampai kurang dari 99,95%	5%	Biaya Layanan Bulanan Terdampak
99,00% sampai kurang dari 99,90%	10%	Biaya Layanan Bulanan Terdampak
Di bawah 99,00%	20%	Biaya Layanan Bulanan Terdampak

Pasal 9 - Audit, pelaporan, dan evaluasi

1. Penyedia menyerahkan laporan SLA bulanan paling lambat Hari Kerja ke-5 bulan berikutnya. Laporan meliputi uptime, downtime, insiden, target respons/pemulihan, pemeliharaan, hasil backup/uji pemulihan yang relevan, kredit layanan, dan rencana koreksi.
2. Pelanggan atau auditor independen yang terikat kerahasiaan dapat melakukan audit berbasis risiko dengan pemberitahuan 10 Hari Kerja, pada waktu wajar, dan terbatas pada bukti pemenuhan Perjanjian. Pemberitahuan dapat dipersingkat jika terdapat dugaan insiden keamanan material atau pelanggaran serius.
3. Penyedia menyimpan log dan bukti layanan sekurang-kurangnya 2 tahun atau selama periode lain yang disepakati dalam Lampiran A, sepanjang sesuai hukum dan kebijakan retensi yang berlaku.
4. Temuan audit ditanggapi dengan rencana perbaikan yang memuat akar masalah, PIC, tenggat, dan bukti penutupan. Temuan yang tidak disepakati dibahas dalam rapat evaluasi dan tidak boleh dihapus dari laporan hanya karena masih disengketakan.

Pasal 10 - Kerahasiaan, keamanan informasi, dan data pribadi

1. Pihak penerima hanya menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian, membatasi akses berdasarkan kebutuhan kerja, dan memastikan personel/subkontraktor yang diberi akses terikat kewajiban kerahasiaan.
2. Penyedia menerapkan kontrol keamanan yang proporsional terhadap risiko, termasuk kontrol akses, autentikasi, pencatatan akses, pengamanan fisik, patching, backup, dan respons insiden sesuai Lampiran D.
3. Penyedia memberitahu Pelanggan tanpa penundaan yang tidak semestinya setelah mengetahui insiden keamanan yang berdampak atau berpotensi berdampak pada Layanan atau data Pelanggan. Pemberitahuan memuat sifat insiden, waktu, dampak awal, langkah mitigasi, kontak insiden, dan pembaruan berikutnya.
4. Apabila Layanan melibatkan Data Pribadi, Para Pihak wajib menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing, instruksi pemrosesan, tujuan, jenis data, pengamanan, bantuan penanganan hak subjek data, notifikasi, retensi, pengembalian/penghapusan, dan ketentuan transfer sesuai hukum yang berlaku, termasuk apabila relevan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
5. Saat Perjanjian berakhir, Penyedia mengembalikan atau menghapus data sesuai instruksi sah Pelanggan dan jadwal yang disepakati, kecuali penyimpanan diwajibkan hukum. Penyedia memberikan konfirmasi tertulis jika diminta.

Pasal 11 - Jangka waktu, pengakhiran, dan transisi

1. Perjanjian berlaku sejak [tanggal efektif] selama [jangka waktu]. Perpanjangan hanya berdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak sebelum tanggal berakhir.

2. Untuk pelanggaran material yang dapat diperbaiki, pihak yang dirugikan memberikan pemberitahuan tertulis dan waktu perbaikan 30 hari kalender. Jika pelanggaran tidak diperbaiki, pihak yang dirugikan dapat mengakhiri Perjanjian sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan Perjanjian.
3. Pelanggan dapat mengakhiri Perjanjian jika pemicu kegagalan SLA material menurut Pasal 8 berulang dan tidak diperbaiki sesuai rencana koreksi, atau apabila terjadi pelanggaran keamanan/kerahasiaan material, dengan memperhatikan prosedur pemberitahuan yang disepakati.
4. Setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian, Penyedia memberikan bantuan transisi secara wajar, menyerahkan data/konfigurasi yang menjadi hak Pelanggan dalam format yang disepakati, dan tidak menahan data sebagai tekanan pembayaran atas tagihan yang disengketakan secara beralasan.
5. Biaya transisi, layanan tambahan, jadwal, dan dukungan migrasi diatur dalam Lampiran B atau perintah kerja tertulis.

Pasal 12 - Keadaan kahar (force majeure)

1. Keadaan Kahar adalah peristiwa di luar kendali wajar Pihak terdampak yang secara langsung menghalangi pelaksanaan kewajiban dan tidak dapat dicegah atau diatasi dengan upaya wajar. Penetapan tidak hanya didasarkan pada nama peristiwa, tetapi juga dampak nyata, hubungan sebab-akibat, dan langkah mitigasi.
2. Pihak terdampak memberitahu pihak lainnya tanpa penundaan yang tidak semestinya, menyampaikan bukti yang tersedia, kewajiban yang terdampak, perkiraan durasi, dan rencana mitigasi dan pembaruan berkala.
3. Kekurangan dana, kekurangan kapasitas yang dapat diperkirakan, kelalaian personel, atau kegagalan subkontraktor yang dapat dicegah tidak dengan sendirinya merupakan Keadaan Kahar.
4. Jika dampak berlangsung lebih dari 30 hari kalender dan secara material menghalangi Layanan, Para Pihak berunding tentang solusi, Pelanggan dapat mengakhiri bagian Layanan terdampak tanpa biaya untuk layanan yang belum diberikan, sesuai penyelesaian hak dan kewajiban yang telah timbul.

Pasal 13 - Tanggung jawab dan ganti rugi

1. Setiap Pihak bertanggung jawab atas kerugian langsung yang terbukti disebabkan pelanggaran Perjanjian olehnya, dengan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku dan batas tanggung jawab yang secara tegas disepakati.
2. Posisi awal untuk dinegosiasikan: batas agregat tanggung jawab biasa setiap Pihak sebesar [100% dari biaya layanan yang dibayar atau terutang selama 12 bulan sebelum kejadian]. Para Pihak harus menentukan secara eksplisit apakah dan bagaimana batas tersebut berlaku.

3. Pengecualian dari batas tanggung jawab harus dinegosiasikan secara jelas, khususnya untuk kesengajaan, kelalaian berat, pelanggaran kerahasiaan/keamanan, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan kewajiban lain yang menurut hukum atau kesepakatan tidak dapat dibatasi.
4. Kredit layanan, ganti rugi, penggantian biaya, dan bentuk pemulihan lain harus diatur untuk menghindari pemulihan ganda atas kerugian yang sama. Klausul ini bukan penetapan akhir mengenai enforceability dan memerlukan peninjauan hukum untuk transaksi nyata.

Pasal 14 - Hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa

1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
2. Sengketa terlebih dahulu dibahas oleh PIC operasional dalam 10 Hari Kerja sejak pemberitahuan sengketa. Jika tidak selesai, sengketa dieskalasikan kepada pejabat berwenang masing-masing pihak untuk musyawarah selama 30 hari kalender.
3. Jika musyawarah tidak menyelesaikan sengketa, Para Pihak sepakat memilih [Pengadilan Negeri di kota yang disepakati] sebagai forum penyelesaian. Alternatif arbitrase hanya digunakan apabila Para Pihak secara tegas memilih lembaga, aturan, tempat, dan bahasa arbitrase dalam perjanjian tertulis.
4. Tidak ada ketentuan dalam Pasal ini yang menghalangi Pihak untuk memohon tindakan sementara yang tersedia menurut hukum apabila diperlukan untuk mencegah kerugian yang segera terjadi.

Pasal 15 - Ketentuan umum dan penutup

1. Perjanjian bedan lampiran dan perubahan tertulisnya merupakan keseluruhan kesepakatan Para Pihak mengenai Layanan dan menggantikan pembicaraan sebelumnya mengenai pokok yang sama.
2. Perubahan hanya berlaku jika tertulis dan disetujui wakil berwenang Para Pihak. Jika suatu ketentuan tidak berlaku, ketentuan lainnya tetap berlaku sepanjang tujuan Perjanjian masih dapat dicapai.
3. Pemberitahuan disampaikan ke alamat dan email resmi pada Lampiran C, dan dianggap diterima sesuai metode dan waktu yang ditetapkan dalam Lampiran C.
4. Perjanjian ditandatangani oleh wakil yang berwenang. Setiap Pihak menyimpan salinan yang sama-sama mempunyai kekuatan sesuai hukum yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh wakil berwenang Para Pihak pada tanggal yang disebutkan di atas.

Untuk dan atas nama Pelanggan	Untuk dan atas nama Penyedia
PT Digital Infrastruktur Nusantara	PT [Nama Vendor Data Center]
Nama: _____	Nama: _____
Jabatan: _____	Jabatan: _____

Untuk dan atas nama Pelanggan	Untuk dan atas nama Penyedia
Tanggal: _____	Tanggal: _____
Tanda tangan: _____	Tanda tangan: _____

Lampiran A - Spesifikasi teknis dan katalog layanan (wajib dilengkapi)

Parameter	Isian yang harus disepakati	Catatan kontrol
Jenis layanan	[Colocation / hosting / managed service / lainnya]	Nyatakan komponen, lokasi, kapasitas, dan batas tanggung jawab.
Kapasitas & redundansi	[Rack, daya, bandwidth, uplink, redundansi]	Sebut konfigurasi yang termasuk harga dan perubahan kapasitas.
Jam layanan	[24x7 atau jam tertentu]	Jangan mengasumsikan semua severity menggunakan jam kerja yang sama.
RPO / RTO	[Target kehilangan data dan waktu pemulihan]	Validasi dengan business continuity owner.
Backup & DR	[Frekuensi, retensi, lokasi, uji restore]	Tentukan bukti uji berkala dan PIC.
Jendela pemeliharaan	[Hari/jam, frekuensi, notifikasi]	Tentukan bagaimana maintenance masuk perhitungan SLA.
Data monitoring	[Sistem sumber data dan hak akses]	Tetapkan retensi dan cara menyelesaikan perbedaan log.

Lampiran B - Parameter komersial dan kredit layanan

Parameter	Isian / keputusan komersial
Biaya setup dan biaya berulang	[Jumlah, mata uang, pajak, tanggal mulai tagih]
Basis biaya terdampak	[Komponen jasa yang relevan untuk hitung kredit layanan]
Termin pembayaran	[Bulanan / kuartalan / lainnya, jatuh tempo invoice]
Prosedur invoice disengketakan	[Pemberitahuan, bukti, masa verifikasi, kewajiban bayar bagian tak disengketakan]
Kredit uptime	Gunakan tabel kredit uptime pada Pasal 8 atau revisi secara tertulis sebelum tanda tangan.

Parameter	Isian / keputusan komersial
Kredit respons/pemulihan	3% Severity 1, 2% Severity 2, 1% Severity 3 sebagai posisi awal, tunduk batas agregat yang dinegosiasikan.
Batas agregat kredit	30% Biaya Layanan Bulanan Terdampak sebagai posisi awal negosiasi.
Batas tanggung jawab	[Rumus dan pengecualian yang disepakati, jangan dibiarkan kosong saat tanda tangan]
Transisi/pengakhiran	[Biaya, jangka waktu, format ekspor data, dukungan migrasi]

Lampiran C - Eskalasi dan pemberitahuan

Level	Pelanggan	Penyedia	Target eskalasi
Operasional	[Nama/fungsi, email, telepon]	[Nama/fungsi, email, telepon]	Segera setelah tiket dibuka / target SLA terancam
Manajer layanan	[Nama/fungsi, email, telepon]	[Nama/fungsi, email, telepon]	Tidak ada kemajuan sesuai interval update
Pimpinan / kontrak	[Nama/fungsi, email, alamat notifikasi]	[Nama/fungsi, email, alamat notifikasi]	Sengketa, pelanggaran material, atau keputusan bisnis

Lampiran D - Checklist keamanan dan kontrol

Kontrol	Posisi / jawaban yang harus disepakati
Kontrol akses dan identitas	[Autentikasi multifaktor (MFA), akses berhak istimewa, peninjauan akses, dan pencatatan]
Notifikasi insiden	[Kanal, PIC, tenggat kontraktual, pembaruan dan RCA]
Enkripsi dan pengelolaan kunci	[Data saat transmisi dan saat tersimpan, tanggung jawab, rotasi]
Backup, pemulihan, dan uji	[Frekuensi, retensi, target restore, bukti uji]
Subkontraktor	[Daftar, lokasi, kewajiban keamanan yang mengalir ke subkontraktor]
Data pribadi	[Peran, instruksi pemrosesan, tujuan, retensi, penghapusan dan kepatuhan]

Kontrol	Posisi / jawaban yang harus disepakati
Audit dan sertifikasi	[Bukti kontrol, ruang lingkup sertifikasi, akses audit yang dimungkinkan]

Dasar hukum dan batasan

- Menyusun Kontrak Vendor untuk Layanan Teknis Berbasis SLA (Ioda Academy). Struktur tugas meminta identitas pihak, ruang lingkup teknis, response time, recovery time, uptime, pelaporan, hak/kewajiban, penalti atau ganti rugi, audit/evaluasi, dan penyelesaian sengketa sesuai hukum Indonesia.
- KUH Perdata Pasal 1320: syarat sah perjanjian, Pasal 1338: kekuatan mengikat perjanjian yang sah dan itikad baik, Pasal 1238 dan 1243: kelalaian/wanprestasi dan ganti rugi, Pasal 1244-1245: isu keadaan di luar kendali dan tanggung jawab. Penerapan pada fakta transaksi wajib diperiksa penasihat hukum.
- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi relevan apabila ruang lingkup Layanan memproses Data Pribadi. Kewajiban konkret Para Pihak harus ditentukan berdasarkan peran dan konteks pemrosesan.
- Target SLA, kredit layanan, batas tanggung jawab, tenggat, dan pemicu pengakhiran dalam dokumen ini adalah usulan komersial untuk simulasi, bukan ketentuan yang ditetapkan brief, bukan standar universal, dan bukan kepastian enforceability.
- UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa relevan jika Para Pihak memilih arbitrase atau mekanisme alternatif tertentu. Pilihan arbitrase harus disepakati secara tegas dan tertulis dan ditentukan dengan cukup jelas. Sumber resmi: https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999
- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berstatus berlaku dan relevan apabila Layanan memproses data pribadi. Pembagian peran, instruksi pemrosesan, keamanan, retensi, penghapusan, dan penanganan insiden perlu disusun sesuai konteks sebenarnya. Sumber resmi: https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022
- Penjelasan dasar: Pasal 1320 KUH Perdata memuat syarat sah perjanjian, Pasal 1338 antara lain menegaskan daya mengikat perjanjian yang dibuat secara sah dan kewajiban pelaksanaan dengan itikad baik, Pasal 1238 dan 1243 berkaitan dengan kelalaian/wanprestasi dan ganti rugi, Pasal 1244–1245 berkaitan dengan keadaan yang menghalangi pemenuhan kewajiban. Kesimpulan penerapan tetap bergantung pada fakta dan redaksi kontrak final.

Lampiran E — Finalisasi Parameter Sebelum Penandatanganan

Panduan finalisasi

Vendor Contract & SLA | Data center services.

Gate	Keputusan wajib	Owner verifikasi	Bukti / keluaran
A — Scope & layanan	Lengkapi katalog layanan, lokasi fasilitas, kapasitas, komponen terkelola, jam layanan dan batas tanggung jawab.	IT/Infrastructure + Procurement	Lampiran A terisi dan disetujui.
B — Metrik SLA	Validasi 99,95% uptime, severity, response/recovery targets, cara mengukur downtime, pengecualian maintenance dan sumber log. Semua masih posisi simulasi.	IT/Operations + vendor	Matriks SLA dan data monitoring yang konsisten.
C — RPO/RTO dan keamanan	Tetapkan RPO/RTO, frekuensi backup, retensi, lokasi backup, uji restore, kontrol akses, enkripsi, notifikasi insiden, pemrosesan data pribadi jika relevan.	Business Continuity + InfoSec + Privacy/Legal	Lampiran A/D dan/atau data-processing terms disetujui.
D — Harga, kredit dan liability	Isi biaya, basis biaya terdampak, pajak, termin, kredit layanan, batas agregat kredit, cap tanggung jawab dan pengecualiannya. Jangan memakai angka 3%/2%/1%, 30%, atau 100% cap tanpa negosiasi.	Finance + Procurement + Legal	Lampiran B disetujui dan seluruh placeholder ditutup.
E — Audit & pengakhiran	Sepakati akses log, masa retensi, notice audit, trigger cure, pemicu pengakhiran, bantuan migrasi, ekspor data dan biaya transisi.	Legal + IT + Business Owner	Klausul utama dan Lampiran B/C lengkap.
F — Sengketa & otorisasi	Pilih forum secara eksplisit, bila arbitrase, tetapkan lembaga/aturan/tempat/bahasa. Verifikasi identitas dan kewenangan penandatangan.	Legal + Corporate Secretary	Form final, approval matrix dan versi siap tanda tangan.

Pemetaan kebutuhan brief ke hasil draf

- Brief Project meminta identitas pihak, ruang lingkup, response time, recovery time, uptime, pelaporan, hak/kewajiban, konsekuensi kegagalan SLA, audit/evaluasi, dan penyelesaian sengketa. Draft memuat semua elemen tersebut dan menambahkan appendices untuk parameter teknis, komersial, eskalasi, dan keamanan.
- Angka SLA dan kredit layanan adalah posisi awal negosiasi simulasi, bukan ketentuan hukum atau standar universal. Dokumen sudah menyatakan hal ini, penandatanganan tidak boleh dilakukan sebelum parameter ditinjau fungsi IT/InfoSec, Finance, Procurement dan Legal.
- Forum sengketa tidak boleh dibiarkan dalam placeholder pada versi eksekusi. Pilihan arbitrase memerlukan kesepakatan tertulis yang dirumuskan dengan jelas.
- Perlindungan data pribadi perlu dioperasionalkan berdasarkan peran para pihak dan data yang benar-benar diproses, klausul umum tidak otomatis menggantikan perjanjian pemrosesan data yang diperlukan.

Rujukan resmi UU PDP: https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

Rujukan resmi UU Arbitrase: https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999